Estratégia Concursos

Aula 15

PRF (Policial) Passo Estratégico de Direito Constitucional

Autor:

Equipe Túlio Lages, Tulio Lages

15 de Dezembro de 2022

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) Simulado - Poder Executivo - CE 3

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO

Introdução 1

Questões Inéditas 1

Gabarito/Questões Comentadas 6

Referências Bibliográficas 28

INTRODUÇÃO

Olá!

Este simulado contempla questões inéditas sobre:

Poder Executivo

Pronto para testar seu conhecimento?!

QUESTÕES INÉDITAS

Poder Executivo: exercício e auxílio (art. 76 da CF/88)
Eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República (art. 77 da CF/88)

1) O sistema de governo adotado pelo texto constitucional é o presidencialismo.

2) O cargo de chefe de Estado brasileiro é exercido pelo Presidente da República, que terá o auxílio dos Ministros de Estado que atuarão como chefes de Governo.

3) Os Ministros de Estado são escolhidos pelo chefe Poder Executivo.

4) No Brasil, as eleições presidenciais são realizadas segundo o sistema majoritário de dois turnos.

5) No Brasil é vedada a eleição de Presidente e Vice-Presidente que estejam registrados em chapas eleitorais distintas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Posse do Presidente e do Vice-Presidente da República (art. 78 da CF/88)

6) Se o Presidente da República não comparecer dentro de 10 dias da data fixada para sua posse, sem apresentar motivo de força maior, o Vice-Presidente assumirá o cargo de Presidente e o exercerá durante todo o mandato.

7) Se o Presidente da República comparecer para sua posse dentro de 10 dias da data fixada, mas o Vice-Presidente não comparecer tendo apresentado motivo de força maior, o Presidente exercerá todo o mandato sem ter um Vice-Presidente.

Cargos de Presidente e Vice-Presidente da República: substituição, impedimento e vacância (arts. 79 a 81 da CF/88)

8) Em 31/08/2016, após o impeachment da Presidente da República Dilma Roussef, o antes Vice-Presidente Michel Temer assumiu a Presidência de forma definitiva. Ocorre que o Procurador-Geral da República denunciou o novo Presidente pelo cometimento de diversos crimes comuns relacionados ao exercício de suas funções. Na hipótese de admissão da aludida acusação, por 2/3 da Câmara dos Deputados, e de condenação do chefe do Poder Executivo Federal pelo Supremo Tribunal Federal no ano de 2017, o Presidente da Câmara dos Deputados será chamado ao exercício interino da Presidência da República, sendo realizadas eleições indiretas pelo Congresso Nacional no prazo de 30 dias após a abertura da última vaga.

9) Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei.

10) Compete privativamente ao Presidente da República iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

11) O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a democracia, a república e a independência do Brasil.

12) Compete privativamente ao Presidente da República conferir condecorações e distinções honoríficas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

13) São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra a probidade na administração.

Duração do mandato do Presidente da República (art. 82 da CF/88) e Ausência do País pelo Presidente e Vice-Presidente da República (art. 83 da CF/88)

14) O Vice-Presidente da República que se ausentar do País por período superior a quinze dias, sem licença do Congresso Nacional, poderá perder o seu cargo.

15) O mandato do Presidente da República é de quatro anos e terá início em quinze de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição.

16) Apenas o Presidente da República não poderá, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por período superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo.

17) Afronta os princípios constitucionais da harmonia e independência entre os Poderes e da liberdade de locomoção norma estadual que exige prévia licença da assembleia legislativa para que o governador e o vice-governador possam ausentar-se do País por qualquer prazo.

Atribuições do Presidente da República (art. 84 da CF/88)

18) Compete ao Presidente da República, conforme a Constituição Federal, prestar, anualmente, ao Tribunal de Contas da União, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior.

19) A concessão de condecorações e distinções honoríficas e a decretação do estado de defesa e o estado de sítio são exemplos de atribuições privativas do Presidente da República que podem ser delegadas.

20) Em caso de impedimento do Presidente, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal.

21) A competência privativa do Presidente da República de dispor, mediante decreto, sobre extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos, poderá ser delegada aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

22) São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a lei orçamentária e comuns os que violem o cumprimento das leis e das decisões judiciais.

23) Admitida a acusação contra o Presidente da República, será ele submetido a julgamento perante o Senado Federal, nas infrações penais comuns.

24. Na vigência do mandato do Presidente da República, será ele responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções apenas se admitida a acusação, por dois terços da Câmara dos Deputados.

Responsabilidade do Presidente da República (art. 85 e 86 da CF/88)

25) Na hipótese do Presidente da República vier a ser acusado da prática de crime de responsabilidade, deverá ser julgado pelo Congresso Nacional, após a acusação ser admitida pela maioria absoluta do Senado Federal, ficando o chefe do Poder Executivo federal suspenso de suas funções, pelo prazo máximo de cento e oitenta dias, após a instauração do processo pelo Senado Federal.

26) O Presidente da República será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto aos crimes comuns, e pela Câmara dos Deputados, quanto aos crimes de responsabilidade.

27) No caso de suposto cometimento de crime comum pelo Presidente da República, a acusação deve ser admitida por 2/3 dos integrantes da Câmara dos Deputados.

28) Na hipótese de admissão da acusação feita ao Presidente da República pelo cometimento de crime de responsabilidade, haverá suspensão automática do exercício das funções do chefe do Poder Executivo federal.

29) De acordo com as regras previstas na Constituição Federal de 1988, o Presidente da República Federativa do Brasil que praticar ato que configura crime de responsabilidade, em sendo admitida a acusação por 2/3 da Câmara dos Deputados, será submetido a julgamento perante o Senado Federal.

30) Conforme previsão expressa na Constituição Federal, são crimes de responsabilidade do Presidente da República os atos que atentem contra a existência da União e o livre exercício do Poder Legislativo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Ministros de Estado (arts. 87 a 88 da CF/88)

31) Caso um Presidente da República cometa crime comum, será competente para julgá-lo o Senado Federal.

32) Compete ao Presidente da República dispor, mediante decreto, sobre organização e funcionamento da administração federal, quando implicar aumento de despesa ou criação ou extinção de órgãos públicos.

33) Compete ao Presidente da República permitir, nos casos previstos na Constituição Federal, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente.

34) Compete ao Ministro de Estado expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos.

35) Lei Complementar disporá sobre a criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública.

Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/88)

36) Participam do Conselho da República, dentre outros, seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados.

37) Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio.

38) O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a defesa do Estado democrático.

39) O Conselho de Defesa Nacional tem entre seus participantes, dentre outros, os Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado federal e o Ministro do Planejamento.

40) Compete ao Conselho de Defesa Nacional opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz, nos termos da Constituição Federal.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO

1.	2.	3.	4.	5.
6.	7.	8.	9.	10.
11.	12.	13.	14.	15.
16.	17.	18.	19.	20.
21.	22.	23.	24.	25.
26.	27.	28.	29.	30.
31.	32.	33.	34.	35.
36.	37.	38.	39.	40.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES COMENTADAS

Poder Executivo: exercício e auxílio (art. 76 da CF/88)
Eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República (art. 77 da CF/88)

1) O sistema de governo adotado pelo texto constitucional é o presidencialismo.

Comentários

O sistema de governo é a classificação que visa explicar o modo pelo qual se dá a relação entre os Poderes Executivo e Legislativo, havendo dois modelos muito utilizados, que são: presidencialismo e parlamentarismo.

A fim de classificá-los e diferenciá-los, veja a tabela abaixo:

PRESIDENCIALISMO	PARLAMENTARISMO
Chefia unipessoal (Presidente é Chefe de Estado e de Governo)	Chefia dual (Chefe de Estado e Chefe de Governo são pessoas diferentes) O chefe de governo é o Primeiro-Ministro, enquanto o chefe de Estado pode ser um presidente ou monarca, a depender.
Não há vínculo entre Executivo e Legislativo.	Vínculo entre Executivo e Legislativo (Primeiro Ministro é indicado pelo parlamento)
Mandato por tempo determinado (Tem prazo)	Mandato por tempo indeterminado (Fica enquanto tiver apoio do parlamento)

No caso brasileiro, a escolha do sistema de governo adotado pela Constituição Federal pode ser notada no art. 76 da CF/88, que versa expressamente sobre a chefia do Poder Executivo ser exercida pelo Presidente da República.

> *Art. 76. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado*

Gabarito: Certo.

2) O cargo de chefe de Estado brasileiro é exercido pelo Presidente da República, que terá o auxílio dos Ministros de Estado que atuarão como chefes de Governo.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O Presidente da República é o chefe do Poder Executivo. Porém, este atua como Chefe de Estado e de Governo, diferentemente do afirmado pela alternativa, o que a torna incorreta.

Os Ministros de Estado figuram como cargos de livre nomeação e exoneração que atuarão em auxílio ao Presidente atuando na Administração Direta desconcentrada, chefiando os Ministérios existentes naquele Governo.

Deste modo, não há que se falar em Ministros como chefes de governo, uma vez que esta atribuição cabe ao Presidente da República que exercerá a chefia unipessoal em virtude do sistema de governo presidencialista.

> *Art. 76. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado.*
>
> *(...)*
>
> *Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:*
>
> *I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;*
>
> *II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da administração federal;*

Gabarito: Errado.

3) Os Ministros de Estado são escolhidos pelo chefe Poder Executivo.

Comentários

De acordo com o art. 84, incisos I, da CF/88, os Ministros de Estado serão nomeados pelo Presidente da República e seu cargo figura dentre os classificados como de livre nomeação e exoneração, ficando a critério do chefe do Executivo a escolha dos Ministros que o auxiliarão.

> *Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:*
>
> *I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;*
>
> *II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da administração federal;*

Gabarito: Certo.

4) No Brasil, as eleições presidenciais são realizadas segundo o sistema majoritário de dois turnos.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

No Brasil, temos o sistema majoritário dualista na eleição presidencial. Nesse sistema, considera-se eleito o candidato que obtiver a maioria absoluta dos votos válidos. Caso não se obtenha essa maioria na primeira votação, será realizado um novo turno de votações.

> *Art. 77, § 2º Será considerado eleito Presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos.*
>
> *§ 3º Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até vinte dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos.*

Gabarito: Certo.

5) No Brasil é vedada a eleição de Presidente e Vice-Presidente que estejam registrados em chapas eleitorais distintas.

Comentários

O ordenamento jurídico brasileiro não permite que haja uma votação para escolha do Presidente e outra do Vice-Presidente. Segundo o texto constitucional, o Chefe do Executivo e seu vice terão sua eleição simultânea e a eleição do Presidente importará a do Vice-Presidente com ele registrado na chapa eleitoral.

Deste modo, a assertiva está correta e guarda consonância com o art. 77, *caput* e §1º, da CF/88:

> *Art. 77. A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente.*
>
> *§ 1º A eleição do Presidente da República importará a do Vice-Presidente com ele registrado.*

Gabarito: Certo.

Posse do Presidente e do Vice-Presidente da República (art. 78 da CF/88)

6) Se o Presidente da República não comparecer dentro de 10 dias da data fixada para sua posse, sem apresentar motivo de força maior, o Vice-Presidente assumirá o cargo de Presidente e o exercerá durante todo o mandato.

Comentários

A posse do Presidente e do Vice-Presidente da República ocorrerá de forma conjunta no Congresso Nacional, sendo admitida que ela seja realizada no prazo máximo de dez dias da data fixada. Se, após os dez dias, o Presidente ou Vice não assumirem o cargo, será declarada a vacância do cargo. Sobre o tema, veja o art. 78 da CF/88:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 78. O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.*
>
> *Parágrafo único* - Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o Presidente ou o Vice-Presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago.

Gabarito: Certo.

7) Se o Presidente da República comparecer para sua posse dentro de 10 dias da data fixada, mas o Vice-Presidente não comparecer tendo apresentado motivo de força maior, o Presidente exercerá todo o mandato sem ter um Vice-Presidente.

Comentários

A posse do Presidente e do Vice-Presidente da República ocorrerá de forma conjunta no Congresso Nacional, sendo admitida que ela seja realizada no prazo máximo de dez dias da data fixada. Se, após os dez dias, o Presidente ou Vice não assumirem o cargo, será declarada a vacância do cargo. Sobre o tema, veja o art. 78 da CF/88:

- *Art. 78. O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.*

  Parágrafo único - Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o Presidente ou o Vice-Presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago.

Se o Presidente da República comparecer para sua posse dentro de 10 dias da data fixada, mas o Vice-Presidente não comparecer, o Presidente exercerá todo o mandato sem ter um Vice-Presidente, caso este último **não tenha apresentado motivo de força maior** que o impediu de tomar posse.

Gabarito: Errado.

Cargos de Presidente e Vice-Presidente da República: substituição, impedimento e vacância (arts. 79 a 81 da CF/88)

8) Em 31/08/2016, após o impeachment da Presidente da República Dilma Roussef, o antes Vice-Presidente Michel Temer assumiu a Presidência de forma definitiva. Ocorre que o Procurador-Geral da República denunciou o novo Presidente pelo cometimento de diversos crimes comuns relacionados ao exercício de suas funções. Na hipótese de admissão da aludida acusação, por 2/3 da Câmara dos Deputados, e de condenação do chefe do Poder Executivo Federal pelo Supremo Tribunal Federal no ano de 2017, o Presidente da Câmara dos Deputados será chamado ao exercício interino da Presidência da

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

República, sendo realizadas eleições indiretas pelo Congresso Nacional no prazo de 30 dias após a abertura da última vaga.

Comentários

Relembremos o que preconizam os artigos 80 e 81 da CF/88:

> *Art. 80. Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal.*
>
> *Art. 81. Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, far-se-á eleição noventa dias depois de aberta a última vaga.*
>
> *§ 1º - Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei.*
>
> *§ 2º - Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores.*

O enunciado da questão apresenta hipótese de vacância dos cargos de Presidente e Vice-Presidente da República.

Nesse caso, serão chamados sucessivamente ao exercício da Presidência da República: a) o Presidente da Câmara dos Deputados (representantes do povo); b) o Presidente do Senado Federal (representantes dos Estados); e c) o Presidente do STF.

Por outro lado, como a vacância ocorreu no ano de 2017, ou seja, nos últimos 2 anos do mandato presidencial, a eleição para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República seria feita 30 dias depois da abertura da última vaga, pelo Congresso Nacional, conforme o disposto no art. 81, § 1º da CF/88.

Gabarito: Certo.

9) Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei.

Comentários

Assertiva de acordo com o art. 81, § 1º, da CF/88:

> *Art. 81. Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, far-se-á eleição noventa dias depois de aberta a última vaga.*
>
> *§ 1º - Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei.*

Gabarito: Certo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

10) Compete privativamente ao Presidente da República iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

Comentários

Assertiva de acordo com o art. 84, inciso III, da CF/88:

> *Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:*
>
> *(...)*
>
> *III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição;*

Gabarito: Certo.

11) O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a democracia, a república e a independência do Brasil.

Comentários

De acordo com o art. 78 da CF/88, o presidente não presta compromisso de sustentar a democracia e a república, mas a União, a integridade e a independência do Brasil.

> *Art. 78. O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.*

Gabarito: Errado.

12) Compete privativamente ao Presidente da República conferir condecorações e distinções honoríficas.

Comentários

Assertiva de acordo com o art. 84, inciso XXI, da CF/88:

> *Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:*
>
> *(...)*
>
> *XXI - conferir condecorações e distinções honoríficas;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Certo.

13) São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra a probidade na administração.

Comentários

Assertiva de acordo com o art. 85, inciso V, da CF/88:

> *Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra:*
>
> *I - a existência da União;*
>
> *II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes constitucionais das unidades da Federação;*
>
> *III - o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais;*
>
> *IV - a segurança interna do País;*
>
> *V - a probidade na administração;*
>
> *VI - a lei orçamentária;*
>
> *VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais.*

Gabarito: Certo.

Duração do mandato do Presidente da República (art. 82 da CF/88) e Ausência do País pelo Presidente e Vice-Presidente da República (art. 83 da CF/88)

14) O Vice-Presidente da República que se ausentar do País por período superior a quinze dias, sem licença do Congresso Nacional, poderá perder o seu cargo.

Comentários

Assertiva de acordo com o art. 83 da CF/88:

> *Art. 83. O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por período superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo.*

Gabarito: Certo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

15) O mandato do Presidente da República é de quatro anos e terá início em quinze de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição.

Comentários

De acordo com o art. 82 da CF/88, o mandato terá início em 5 de janeiro do ano seguinte ao da eleição, não em 15 de janeiro.

> *Art. 82. O mandato do Presidente da República é de 4 (quatro) anos* ***e terá início em 5 de janeiro*** *do ano seguinte ao de sua eleição.*

Gabarito: Errado.

16) Apenas o Presidente da República não poderá, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por período superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo.

Comentários

De acordo com o art. 83 da CF/88, a vacância por ausência superior a 15 dias, sem a licença prévia do Poder Legislativo, aplica-se ao Presidente e ao Vice-Presidente.

> *Art. 83. O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por período superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo.*

Gabarito: Errado.

17) Afronta os princípios constitucionais da harmonia e independência entre os Poderes e da liberdade de locomoção norma estadual que exige prévia licença da assembleia legislativa para que o governador e o vice-governador possam ausentar-se do País por qualquer prazo.

Comentários

A assertiva traz o entendimento da jurisprudência do STF sobre a possibilidade de licença prévia para ausência dos governadores e vice-governadores. Segundo a Corte, a exigência de licença prévia da Assembleia Legislativa somente se justifica quando o afastamento for superior a quinze dias razão pela qual, de fato, é vedada a exigência de licença prévia para ausências de qualquer prazo.

> *Afronta os princípios constitucionais da harmonia e independência entre os Poderes e da liberdade de locomoção norma estadual que exige prévia licença da assembleia legislativa para que o governador e o vice-governador possam ausentar-se do País por qualquer prazo. Espécie de autorização que, segundo o modelo federal, somente se justifica quando o afastamento exceder a quinze dias. Aplicação do princípio da simetria. [ADI 738, rel. min. Maurício Corrêa, j. 13-11-2002, P, DJ de 7-2-2003] = RE 317.574, rel. min. Cezar Peluso, j. 1º-12-2010, P, DJE de 1º-2-2011*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Certo.

Atribuições do Presidente da República (art. 84 da CF/88)

18) Compete ao Presidente da República, conforme a Constituição Federal, prestar, anualmente, ao Tribunal de Contas da União, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior.

Comentários

Vejamos o teor do art. 84, inciso XXIV, da CF/88:

> *Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:*
>
> *(...)*
>
> *XXIV - prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior;*

Assim, de acordo com o inciso da Constituição Federal acima transcrito, incumbe ao Presidente da República prestar contas ao Congresso Nacional anualmente, referentes ao exercício anterior, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa.

Fique atento a pegadinhas como essa, a assertiva está incorreta pois o Tribunal de Contas da União não é responsável pelo julgamento das contas do Presidente da República, na verdade este se limitará a emitir o parecer prévio sobre a mesma, restando todo o processo de julgamento ao Poder Legislativo.

Gabarito: Errado.

19) A concessão de condecorações e distinções honoríficas e a decretação do estado de defesa e o estado de sítio são exemplos de atribuições privativas do Presidente da República que podem ser delegadas.

Comentários

O art. 84, incisos I, VI, VIII, IX, XII, XXI e XXV e parágrafo único, da CF/88 dispõe o seguinte:

> *Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:*
>
> *I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;*
>
> *(...)*
>
> *VI – dispor, mediante decreto, sobre:*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;

b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;

(...)

VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;

IX - decretar o estado de defesa e o estado de sítio;

(...)

XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;

XXI - conferir condecorações e distinções honoríficas;

(...)

XXV - prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei;

(...)

Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações.

Extrai-se desses dispositivos que podem ser delegadas aos Ministros de Estado, ao PGR e ao AGU as seguintes atribuições privativas do Presidente da República:

a) dispor, mediante decreto, sobre a organização e o funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos e a extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;

b) extinguir funções ou cargos públicos, quando vagos; e

c) prover cargos públicos federais, na forma da lei.

Dentre as hipóteses apresentadas, nenhuma se insere no rol de competências mencionado no parágrafo único do art. 84 da CF/88, razão pela qual se classificam como competências indelegáveis do Presidente da República.

Gabarito: Errado.

20) Em caso de impedimento do Presidente, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários

De acordo com o art. 80 da CF/88, o primeiro da linha sucessória, em caso de impedimento do Presidente, é o Vice-Presidente.

> *Art. 80. Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal.*

Gabarito: Errado.

21) A competência privativa do Presidente da República de dispor, mediante decreto, sobre extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos, poderá ser delegada aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações.

Comentários

A assertiva trata de uma das atribuições privativas do Presidente da República que podem ser delegadas, nos termos do art. 84, parágrafo único, da CF/88:

> *Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:*
>
> *(...)*
>
> *VI – dispor, mediante decreto, sobre:*
>
> *(...)*
>
> *b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;*
>
> *(...)*
>
> *Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações.*

Gabarito: Certo.

22) São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a lei orçamentária e comuns os que violem o cumprimento das leis e das decisões judiciais.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

De acordo com o art. 85 da CF/88, os atos do Presidente da República que atentem contra o cumprimento das leis e das decisões judiciais também são crimes de responsabilidade.

> *Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra:*
>
> *I - a existência da União;*
>
> *II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes constitucionais das unidades da Federação;*
>
> *III - o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais;*
>
> *IV - a segurança interna do País;*
>
> *V - a probidade na administração;*
>
> *VI - a lei orçamentária;*
>
> *VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais.*
>
> *Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento.*

Gabarito: Errado.

23) Admitida a acusação contra o Presidente da República, será ele submetido a julgamento perante o Senado Federal, nas infrações penais comuns.

Comentários

Nos termos do art. 86 da CF/88, no caso de infrações penais comuns, se admitida a acusação, o Presidente da República será julgado pelo STF e não pelo Senado Federal como afirma a assertiva.

> *Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.*

Gabarito: Errado.

24. Na vigência do mandato do Presidente da República, será ele responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções apenas se admitida a acusação, por dois terços da Câmara dos Deputados.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A assertiva contraria o disposto no art. 86, § 4º, da CF/88:

> *Art. 86, § 4º O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções.*

Gabarito: Errado.

Responsabilidade do Presidente da República (art. 85 e 86 da CF/88)

25) Na hipótese do Presidente da República vier a ser acusado da prática de crime de responsabilidade, deverá ser julgado pelo Congresso Nacional, após a acusação ser admitida pela maioria absoluta do Senado Federal, ficando o chefe do Poder Executivo federal suspenso de suas funções, pelo prazo máximo de cento e oitenta dias, após a instauração do processo pelo Senado Federal.

Comentários

Relembremos o que dispõe o art. 86, §§ 1º e 2º, da CF/88:

> *Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.*
>
> *§ 1º O Presidente ficará suspenso de suas funções:*
>
> *I - nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal;*
>
> *II - nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal.*
>
> *§ 2º Se, decorrido o prazo de cento e oitenta dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do Presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo.*

De acordo com o artigo da Constituição Federal acima transcrito, no caso de crime de responsabilidade, a acusação contra o Presidente da República deve <u>ser admitida por 2/3 da Câmara dos Deputados</u>, cabendo <u>o julgamento ao Senado Federal.</u>

Note que a admissão sempre ocorrerá na Câmara dos Deputados, cabendo o julgamento ao Senado nos crimes de responsabilidade ou ao Supremo Tribunal Federal nos crimes comuns.

No tocante a suspensão do exercício das suas funções, esta de fato ocorrerá no período máximo de 180 dias, após a instauração do processo pelo Senado Federal.

Em que pese a assertiva acerte no prazo de suspensão, a mesma deve ser considerada incorreta, pois se equivoca quanto aos responsáveis pelo juízo de admissibilidade e pelo julgamento. Conforme exposto, nos crimes de responsabilidade o Presidente da República é julgado pelo Senado Federal, não pelo Congresso Nacional. Outrossim, a acusação deve ser admitida por 2/3 da Câmara dos Deputados, não pela maioria absoluta do Senado Federal.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Errado.

26) O Presidente da República será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto aos crimes comuns, e pela Câmara dos Deputados, quanto aos crimes de responsabilidade.

Comentários

Nos crimes comuns o Presidente da República é julgado pelo Supremo Tribunal Federal, não pelo Superior Tribunal de Justiça, e nos crimes de responsabilidade, pelo Senado Federal, não pela Câmara dos Deputados.

Vejamos o que dispõe o art. 86, caput, da CF/88:

> *Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.*

Gabarito: Errado.

27) No caso de suposto cometimento de crime comum pelo Presidente da República, a acusação deve ser admitida por 2/3 dos integrantes da Câmara dos Deputados.

Comentários

De acordo com o art. 86, caput, da CF/88, a admissão da acusação pelo cometimento de crime comum pelo Presidente da República depende da aprovação de 2/3 dos Deputados Federais.

Vejamos o que dispõe o art. 86, caput, da CF/88:

> *Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.*

Gabarito: Certo.

28) Na hipótese de admissão da acusação feita ao Presidente da República pelo cometimento de crime de responsabilidade, haverá suspensão automática do exercício das funções do chefe do Poder Executivo federal.

Comentários

De acordo com o art. 86, § 1º, inciso II, da CF/88, sendo admitida a acusação do Presidente da República pelo cometimento de crime de responsabilidade, a suspensão do exercício das suas funções dar-se-á após a instauração do processo de impeachment pelo Senado Federal, e não automaticamente.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Vejamos o que dispõe o art. 86, caput e § 1º, inciso II, da CF/88:

> *Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.*
>
> *§ 1º O Presidente ficará suspenso de suas funções:*
>
> *(...)*
>
> *II - nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal.*

Gabarito: Errado.

29) De acordo com as regras previstas na Constituição Federal de 1988, o Presidente da República Federativa do Brasil que praticar ato que configura crime de responsabilidade, em sendo admitida a acusação por 2/3 da Câmara dos Deputados, será submetido a julgamento perante o Senado Federal.

Comentários

Vejamos o teor do caput do art. 86 da CF/88:

> *Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.*

De acordo com o dispositivo acima transcrito, no caso de cometimento de crime de responsabilidade pelo Presidente da República, a acusação deve ser admitida por 2/3 da Câmara dos Deputados e o julgamento será feito pelo Senado Federal, hipótese da assertiva A da questão.

Gabarito: Letra A.

30) Conforme previsão expressa na Constituição Federal, são crimes de responsabilidade do Presidente da República os atos que atentem contra a existência da União e o livre exercício do Poder Legislativo.

Comentários

Relembremos o que dispõem os incisos do caput do art. 85 da CF/88:

> *Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra:*
>
> *I - a existência da União;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes constitucionais das unidades da Federação;*
>
> *III - o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais;*
>
> *IV - a segurança interna do País;*
>
> *V - a probidade na administração;*
>
> *VI - a lei orçamentária;*
>
> *VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais.*

Conforme se vê na literalidade transcrita, a assertiva está correta vez que os atos que atentem contra a existência da União, bem como os atos que atentem contra o livre exercício do Poder Legislativo, são previstos como crime de responsabilidade no art. 85, inciso I, da CF/88.

Gabarito: Certo.

Ministros de Estado (arts. 87 a 88 da CF/88)

31) Caso um Presidente da República cometa crime comum, será competente para julgá-lo o Senado Federal.

Comentários

Conforme o art. 86, caput, da CF/88, quem julga o Presidente da República nos crimes comuns é o STF, e não o Senado Federal como afirma a assertiva.

> *Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.*

Gabarito: Errado.

32) Compete ao Presidente da República dispor, mediante decreto, sobre organização e funcionamento da administração federal, quando implicar aumento de despesa ou criação ou extinção de órgãos públicos.

Comentários

Nos termos do art. 84, inciso VI, alínea a, da CF/88, a referida competência é exercida quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos.

> *Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:*
>
> *(...)*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

VI – dispor, mediante decreto, sobre:

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;

Gabarito: Errado.

33) Compete ao Presidente da República permitir, nos casos previstos na Constituição Federal, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente.

Comentários

De acordo com o art. 84, inciso XXII, da CF/88, a permissão refere-se aos casos previstos em Lei Complementar, e não na Constituição Federal.

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

(...)

XXII - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;

Gabarito: Errado.

34) Compete ao Ministro de Estado expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos.

Comentários

De acordo com a atribuição prevista no art. 87, parágrafo único, inciso II, da CF/88. Vejamos as demais atribuições previstas no mesmo artigo:

Art. 87. Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos.

Parágrafo único. Compete ao Ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei:

I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República;

II - expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos;

III - apresentar ao Presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

IV - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Presidente da República.

Gabarito: Certo.

35) Lei Complementar disporá sobre a criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública.

Comentários

De acordo com o art. 88 da CF/88, basta lei ordinária, e não lei complementar como afirma a assertiva.

Art. 88. A lei disporá sobre a criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública.

Gabarito: Errado.

Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/88)

36) Participam do Conselho da República, dentre outros, seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados.

Comentários

Assertiva de acordo com art. 89 da CF/88, que define a composição do Conselho da República:

Art. 89. O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, e dele participam:

I - o Vice-Presidente da República;

II - o Presidente da Câmara dos Deputados;

III - o Presidente do Senado Federal;

IV - os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados;

V - os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal;

VI - o Ministro da Justiça;

VII - seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a recondução.

Gabarito: Certo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

37) Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio.

Comentários

Trata-se de uma atribuição prevista no art. 90, inciso I, da CF/88:

> *Art. 90. Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre:*
>
> *I - intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio;*
>
> *II - as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas.*

Gabarito: Certo.

38) O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a defesa do Estado democrático.

Comentários

Nos termos do art. 91, caput, da CF/88, o Conselho de Defesa Nacional é o órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a defesa do Estado democrático.

> *Art. 91. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado democrático, e dele participam como membros natos:*

Gabarito: Errado.

39) O Conselho de Defesa Nacional tem entre seus participantes, dentre outros, os Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado federal e o Ministro do Planejamento.

Comentários

De acordo com o art. 91, caput, da CF/88, que trata da composição do Conselho de Defesa Nacional.

> *Art. 91, I - o Vice-Presidente da República;*
>
> *II - o Presidente da Câmara dos Deputados;*
>
> *III - o Presidente do Senado Federal;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

IV - o Ministro da Justiça;

V - o Ministro de Estado da Defesa;

VI - o Ministro das Relações Exteriores;

VII - o Ministro do Planejamento.

VIII - os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.

Gabarito: Certo.

40) Compete ao Conselho de Defesa Nacional opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz, nos termos da Constituição Federal.

Comentários

Trata-se de uma das competências do Conselho de Defesa Nacional, prevista no art. 91, §1º, inciso I, da CF/88:

Art. 91, § 1º Compete ao Conselho de Defesa Nacional:

I - opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz, nos termos desta Constituição;

II - opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal;

III - propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo;

IV - estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático.

Gabarito: Certo.

...

Forte abraço!

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Túlio Lages

Face: www.facebook.com/proftuliolages

Insta: www.instagram.com/proftuliolages

YouTube: youtube.com/proftuliolages

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALEXANDRINO, Marcelo. DIAS, Frederico. PAULO, Vicente. Aulas de direito constitucional para concursos. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2013.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). A Constituição e o Supremo. 5. ed. Brasília: STF, Secretaria de Documentação, 2016.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 29. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

FURTADO, Lucas Rocha. Curso de direito administrativo. 5. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016.

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

LIMA, Gustavo Augusto F. de. Agências reguladoras e o poder normativo. 1. ed. São Paulo: Baraúna, 2013.

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 40. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.